

ORDENANZA N° 038/2022 J.M.

POR LA CUAL SE REGULA EL PLAN PILOTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE ÓMNIBUS URBANOS ELÉCTRICOS DESDE SU PUESTA EN MARCHA HASTA EL TÉRMINO DEL AÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL ESTE.-

Ciudad del Este, 22 de diciembre de 2022.-

VISTO: El Mensaje N° 694 L.M. que contiene el proyecto de Ordenanza "POR LA CUAL SE REGULA EL PLAN PILOTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE ÓMNIBUS URBANOS ELÉCTRICOS DESDE SU PUESTA EN MARCHA HASTA EL TÉRMINO DEL AÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL ESTE" para estudio y consideración del legislativo municipal, y;

CONSIDERANDO: Que, la Parte II del Título I de la Constitución Nacional en su Art. 166 del Capítulo IV – Sección III al referirse a la autonomía de los municipios, menciona que "las municipalidades son los órganos de gobierno local con personería jurídica que, dentro de su competencia, tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos".-

Que, en el mismo cuerpo legal, en su Art. 168, en los numerales siguientes establecen las atribuciones de las municipalidades en su jurisdicción territorial: "1)...2). La administración y la disposición de sus bienes; 3)...4)...5)...6). El dictado de ordenanzas, reglamentos y resoluciones; 7)... 8). La reglamentación y la fiscalización de tránsito, del transporte público y la de otras materias relativas a la circulación de vehículos".-

Que, el Artículo 12, numeral "3", literal "a" de la Ley Orgánica Municipal, dispone "Funciones.... Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo anterior y de conformidad a las posibilidades presupuestarias, las municipalidades, en el ámbito de su territorio, tendrán las siguientes funciones: 3. En materia de transporte público y de tránsito: a) la prestación, regulación y fiscalización del servicio de transporte público de pasajeros y de cargas; b) la regulación y fiscalización del tránsito en calles, avenidas y demás caminos municipales, incluyendo lo relativo a la seguridad y la circulación de vehículos y de peatones, y los requisitos de conducir para mayores de edad. En los tramos de rutas nacionales e internacionales que atraviesen un municipio, estas facultades serán ejercidas por la autoridad establecida para el efecto por el Gobierno Central".-

Que, igualmente el Art. 15 de la Ley 3966/10 Orgánica Municipal al mencionar las potestades de las municipalidades expresa que: "De conformidad a la legislación vigente, las municipalidades podrán: a) Dictar y poner en vigencia ordenanzas, reglamentos y resoluciones".-

Que, el Art. 51 de la referida ley municipal al hacer alusión a las atribuciones del Intendente Municipal, expresa en su lit. "e) Administrar los bienes municipales y recaudar e invertir los ingresos de la municipalidad, de acuerdo con el presupuesto".-

Que, se requiere de un plan piloto a ser puesto en marcha desde la fecha de operatividad de los ómnibus urbanos eléctricos hasta el término del año 2023, de manera a comprobar la sostenibilidad y sustentabilidad de los ómnibus eléctricos orientados al desarrollo de la movilidad eléctrica en el municipio de Ciudad del Este a fin de determinar el impacto de la electromovilidad en la ciudad y el alcance de los mismos.-

El dictamen de la Comisión de Legislación y de Transporte Público y Tránsito, aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 22 de diciembre del año 2022, Según Acta N° 69; por tanto:

**LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA**

TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS

Artículo 1°.- DE LOS CONCEPTOS.-

Servicio de Transporte de Pasajeros: Se entiende por servicio de transporte de pasajeros como un servicio público cuando por el mismo se perciba una tarifa. El servicio de transporte

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 038/2022 J.M.

público de pasajeros podrá ser prestado por personas físicas o jurídicas, sean éstas públicas o privadas. (Art. 2° - Ley 1590/00).--

Servicio de Transporte Público de Pasajeros: Se entiende por servicio de transporte público de pasajeros aquel que es realizado en unidades que permitan el traslado de personas y que cuenten con la habilitación correspondiente, cobrando por el mismo una tarifa. (Art. 3° - Ley 1590/00).-

Servicio de Transporte Público Municipal de Pasajeros: Se entiende por servicio de transporte público municipal de pasajeros aquel que se realiza dentro del límite territorial de un municipio y bajo la competencia del mismo. (Art. 4° - Ley 1590/00).-

Vehículos Eléctricos: Son aquellos que están impulsados por un motor alimentado por una fuente de energía eléctrica que, posteriormente, se transforma en energía cinética.-

OBJETIVOS, COMPETENCIA, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCE

Artículo 2°.- OBJETIVO.-

La presente ordenanza tiene como objeto establecer el marco normativo que regula el sistema, el funcionamiento, el control y los itinerarios de los Ómnibus Eléctricos en el Municipio de Ciudad del Este, además de establecer el costo del pasaje por la utilización del servicio de los mismos y el destino y distribución de las recaudaciones en dicho concepto.-

Así mismo se busca paliar la falta de ómnibus en horarios nocturnos y por ende brindar soluciones inmediatas a la ciudadanía que hacen uso de los medios de transportes públicos para su desplazamiento, además de contribuir a la sostenibilidad ambiental y al ahorro en la compra de derivados del petróleo.-

Artículo 3°.- DE LA COMPETENCIA.-

Autorizar a la Intendencia Municipal a regular la organización administrativa pública vinculada al transporte público eléctrico, y establecer normas de políticas públicas para el uso de este sistema como medio de transporte de energía limpia en consideración a la importancia del uso de energía de origen hidroeléctrico como una opción de cambio de la matriz energética.-

Artículo 4°.- DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y SU ALCANCE.-

Las disposiciones previstas en esta ordenanza tendrán un alcance general en el sentido de ser aplicables a todas las personas que hagan uso del servicio del transporte público eléctrico en el Municipio de Ciudad del Este, teniendo en cuenta las excepciones previstas en la ley en cuanto a la contraprestación refiere.-

Artículo 5°.- DE LOS ORGANOS ENCARGADOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL.-

La Intendencia Municipal, a través de la Dirección de Área Urbana, Dirección de Tránsito, Dirección de Recaudaciones (Administración de la Terminal de Ómnibus de Ciudad del Este) y la Dirección de Administración y Finanzas, darán estricto cumplimiento a la presente ordenanza en cuanto al control, funcionamiento, sistema, recaudación, planificación y señalización.-

La Intendencia Municipal designará a los funcionarios que estarán a cargo de la administración y funcionamiento de los Transportes Públicos de Ómnibus Eléctricos, a través del acto administrativo respectivo.-

Artículo 6°.- DE LA CREACIÓN DEL CONSEJO.-

A fin de operativizar el servicio de los ómnibus eléctricos en el marco de un programa de modernización y de políticas administrativas del transporte público, se deberá crear un Consejo de

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 038/2022 J.M.

Transporte Público, cuyo funcionamiento será reglamentado por el Ejecutivo Municipal.-

DEL PRECIO DEL PASAJE

Artículo 7°.- DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE ÓMNIBUS ELÉCTRICOS.-

El monto del pasaje por el servicio de transporte público de pasajeros de Ómnibus Eléctricos será equiparado con el monto del pasaje establecido para las empresas de Transportes Públicos Urbanos de Ciudad del Este. El monto del pasaje podrá sufrir variaciones a ser puesto a consideración y estudio del Legislativo Municipal para el efecto.-

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 8°.- AUTORIZAR, al Ejecutivo Municipal a reglamentar por resolución el funcionamiento y modalidades del parque de automotor del Transporte Público de Pasajeros Municipal.-

Artículo 9°.- COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplido archivar.-


CLAUDIO RAMÓN DURAZÓN M.
Secretario General J.M.




ABG. PEDRO ACUÑA
Presidente J.M.